

Nr. 35 Chefbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 25. Februar 1936, 16.30 Uhr

R 2/57954, unfol. Aufzeichnung v. Krosigks, Teilniederschriften des RFM¹

Anwesend: RM Schwerin v. Krosigk (Vorsitz), Kerrl; PrFM Popitz²; StS Reinhardt; Referenten.

Beginn: 16:30

Ort: Reichsfinanzministerium

[GRUNDSÄTZE DES KÜNFTIGEN REICHSGRUNDSTEUERGESETZES UND DES REICHSGEWERBESTEUERGESETZES]

a.: Handschriftliche Aufzeichnung durch Reichsminister Schwerin von Krosigk³

1. Die Frage der *Aufspaltung* der Grundsteuer in eine Steuer für den nackten Grund und Boden und eine Steuer für das Gebäude wird zurückgestellt⁴. In der Begründung ist auszuführen, daß das Problem behandelt worden ist, aber zunächst hinter dem mit der Reichsgrundsteuer zu erreichenden staatspolitischen Zweck zurückzutreten hat.
2. Hinsichtlich der Behandlung der *Hauszinssteuer*⁵ bestand Einigkeit, daß eine weitere prozentuale Kürzung unterbleiben soll, der Ab- und Umbau der Steuer vielmehr durch eine Herabsetzung der höchsten Sätze (720% usw.⁶) erreicht werden soll. Diese Herabsetzung kann nicht durch eine Lastenverschiebung innerhalb der Hauszinssteuerpflichtigen erreicht werden, sondern nur auf dem Wege des preußischen Vorschlags. Wieweit man bei der ersten Senkung gehen kann, hängt von der Frage der Entlastung der Gemeinden durch den „SyrupPlan“⁷ ab und ist daher im Zusammenhang mit dieser Regelung zu entscheiden.

¹ Zu der Besprechung hatte der RFM mit dem Hinweis, daß bezügl. der Grundsätze des kommenden Reichsgrund- und -gewerbesteuerrechts „die Meinungen der Ressorts durch vorbereitende Sachbearbeiterbesprechungen geklärt worden“ seien, mit Schnellbrief vom 17. 2. 1936 zur persönl. Teilnahme folg. Minister eingeladen: Heß, Frick, Schacht, Seldte, Darré, Popitz und Kerrl; R 2/57954, unfol. Niederschriften am Ende der Akte ohne Foliierung eingeleftet, Teile b. und c. wohl gedacht für eine den Teilnehmern zu übersendende offiz. Niederschrift, welche aber nicht erstellt wurde; anlieg. ein Fragenkatalog des MR Kühne als Tischvorlage für v. Krosigk. – Zur Grundsteuerproblematik s. Dok. Nr. 2. Über die künftige Gestaltung der Gewerbe- bzw. Berufsteuer hatte am 29. 1. 1936 im RFM eine Referentenbesprechung und am 5. 2. eine Sitzung mit Vertretern der Landesregierungen stattgefunden; hierzu Unterlagen in: R 2/10700.

² Die persönl. Teilnahme der übrigen eingeladenen Ressortchefs ist nicht gesichert.

³ Ohne Überschrift, undat. Am Schluß hs. Vm. von MR Kühne, 8. 1. 1937: „Die vorstehende Aufzeichnung bezieht sich auf die Chefbesprechung v. 25. Februar 1936.“

⁴ Zu dieser Problematik s. Dok. Nr. 2 Ziff. I, bes. Anm. 6. Der vorbereitende Fragenkatalog Kühnes (o. Anm. 1) hatte als Lösung empfohlen: „Für unbebaute Grundstücke kann schon nach dem Grundsteuerrahmengesetz [vom 1. 12. 1930, s. Dok. Nr. 2 Anm. 1] ein anderer (höherer) Steuersatz bestimmt werden als für bebaute Grundstücke. Diese Vorschrift soll in das Reichsgrundsteuergesetz übernommen werden. Damit besteht also ohnehin die Möglichkeit, durch höhere Besteuerung der Bauplätze einen Druck zwecks Bebauung auszuüben. Von der höheren Steuer könnten die Schrebergärten im Billigkeitsweg befreit werden.“

⁵ Näheres hierzu s. Dok. Nr. 2 Ziff. II.

⁶ In Preußen wurde die Hauszinssteuer als progressiver Zuschlag zur Grundvermögensteuer erhoben. Dieser begann für Althausbesitz mit einer Vorkriegsbelastung von 0% mit 225% Aufschlag und endete für eine Vorkriegsbelastung von über 60% bei 720%; s. Fragenkatalog Kühnes (o. Anm. 1) sowie unten Teil b.

⁷ Projekt einer Neuregelung der Arbeitslosenhilfe, wonach alle nicht mehr „arbeitseinsatzfähigen“ Versicherten an die kommunale Fürsorge „ausgeklämmt“, dagegen auch die arbeitslosen Wohlfahrtsempfänger, soweit sie noch arbeitsfähig erschienen, in das Leistungssystem der RAVAV überführt werden sollten; s. ARH II/2, Nr 239 und unten Dok. Nr. 96 Ziff. d.

3. Die *Befreiungen* beschränken sich auf Gebietskörperschaften und Partei⁸. Die Entschädigung des Reichsnährstandes für seine Mehrbelastung wird bei der Etatsberatung mit dem R[eichs]Ern[äh-rungs]Min[isterium] geregelt.

4. Die Frage der *Verlagerung*⁹ kann erst auf Grund des eingeforderten statistischen Materials endgültig entschieden werden. Einigkeit bestand darüber, daß die Schwierigkeiten bei den *Bezirks-*verschiebungen durch die Beseitigung der Landesgrundsteuer in der Hauptsache aus der Welt geschafft werden könnten. Preußen ist grundsätzlich zu dieser Beseitigung bereit, wenn sich hierfür ein gangbarer Weg finden läßt¹⁰. Über einen solchen Weg soll ein Sonderausschuß (R.Fin[anz]M., RIM, Pr.Fin.Min.) beraten, von uns Kühne und Lorenz.

5. Einigkeit bestand darüber, daß die Länder auf die *Gewerbsteuer* verzichten, und daß die Umlagen der Gemeindeverbände auf das preußische System¹¹ abgestellt werden.

6. Hinsichtlich der *Beruf steuern*¹² wurde gewünscht, den Kreis der freien Berufe nicht einzuengen, vor allem die Agenten und Makler einzubeziehen, und den Berufsteuertarif mit einem Abschlag von 25% zu versehen. Mir scheinen diese Wünsche berechtigt zu sein.

7. Die *Lohnsummensteuer* soll auf Ausnahmen beschränkt bleiben und sowohl da, wo sie bereits besteht, wie da, wo sie neu zur Einführung kommen soll, von einer Genehmigung des RIM und des RFM abhängen.

8. Hinsichtlich der *Verwaltung*¹³ warnten vor allem das Pr.Fin.Min. und das RM d[es] I[n]nern dringend davor, die Billigkeitsmaßnahmen auf die Finanzämter zu übernehmen. Bei der bereits jetzt vorhandenen Arbeitsüberlastung der Finanzämter und der Gefahr, daß sie durch Bearbeitung der Erlaß- usw. Anträge bei Gemeindesteuern sich überflüssigen Konflikten aussetzen würden, scheinen mir diese Warnungen sehr beachtlich zu sein.

Wegen der Übernahme der Verwaltung der Hauszinssteuer soll eine Klärung des Tatbestandes durch eine Prüfung an Ort und Stelle voraufgehen, an der sich von uns in erster Linie Dir. Hedding beteiligen wird. Erst nach dieser Klärung wird entschieden werden können, ob die Verwaltung übernommen werden soll und gegebenenfalls mit wieviel nicht nur der Angestellten, sondern auch der Beamten der Katasterämter.

vKr[osigk]

b.: Teilniederschrift des Referats Kühne

II. Gebäudeentschuldungsteuer

Nach der gegenwärtigen Rechtslage ist die Gebäudeentschuldungsteuer (GEST.) ab 1. April 1935 um 25% gesenkt, der Senkungsbetrag ist jedoch bis 1. April 1937 im Anleihewege dem Reich insbeson-

⁸ Zur ursprüngl. Haltung in der Frage der Grundsteuerbefreiungen vgl. Dok. Nr. 2 Ziff. III.

⁹ D. h. der regionalen und für die unterschiedlichen Steuerobjekte (Einfamilienhäuser etc.) eintretenden Belastungsverschiebungen aus der Verreichlichung der Grundsteuer.

¹⁰ Vgl. Dok. Nr. 2 Anm. 20. Zur Position des PrFM in dieser Frage auch dessen Denkschrift vom 20. 2. 1936 über die Neuregelung der Grund- und der Hauszinssteuer, in: R 1501/5489, S. 159–219. Für Preußen (wie insges. für die Länder) bestand die Kernfrage darin, einen Weg zu finden, um den Landeshaushalt für den Verzicht auf die Landesgrundsteuer i. H. von 255 Mio RM schadlos zu halten, ohne die Einnahmehasis der einzelnen Kommunen gravierend zu verschieben. Gedacht war etwa daran, diese 255 Mio RM aus dem Gemeindeanteil an den Reichssteuerüberweisungen (425 Mio RM) an das Land abzutreten, und zwar gestaffelt nach dem bisherigen Landesgrundsteueraufkommen der jeweiligen Gemeinde. Sobald der Anteil einzelner Gemeinden an den Steuerüberweisungen unter ihrem bisherigen Aufkommen an Landesgrundsteuer lag, resultierte daraus eine mehr oder weniger empfindl. Einnahmeverminderung.

¹¹ S. Dok. Nr. 2 Ziff. V a.

¹² Vgl. unten Teil c II.

¹³ Vgl. unten Teil c III.

dere für Zwecke der Kleinsiedlung und des Kleinwohnungsbaus zur Verfügung zu stellen. Ab 1. April 1937 tritt eine weitere Senkung der GEST. um 25% ein, am 31. März 1940 fällt die Steuer fort.

Die übereinstimmende Meinung ging dahin, daß eine Beseitigung der Steuer mit ihren an die Vorinflationszeit anknüpfenden Merkmalen dringend erwünscht, daß es aber unmöglich sei, im Hinblick auf den Finanzbedarf der öffentlichen Hand auf den größeren Teil des Aufkommens aus der Steuer in absehbarer Zeit zu verzichten; da eine baldige Überführung der GEST. in eine Grundsteuer wegen der dadurch eintretenden untragbaren Belastungsverschiebungen vorerst nicht in Frage kommt, soll bei der künftigen Regelung der GEST. zur Sicherstellung des für die öffentliche Hand noch erforderlichen Aufkommens die Überleitung in eine Grundsteuer vorbereitet werden.

Folgende Fragen wurden besonders erörtert:

1. Wie soll die Senkung von 1935 ab 1. April 1937 behandelt werden?

Der Reichsminister der Finanzen schlug vor, die Senkung 1935, die den Steuerpflichtigen zur Zeit nur auf dem Wege über die Anleihe zugute komme, ab 1. April 1937 unmittelbar eintreten zu lassen. Eine Rückgängigmachung dieser Senkung könne, nachdem die Senkung den Grundstückseigentümern zwei Jahre lang über die Anleihe zuteil geworden sei, nicht mehr erwogen werden. Es bleibe dann die Frage der Beschaffung der Mittel für den Wohnungsbau, die aber mit der Frage der künftigen Behandlung der GEST. nichts zu tun habe. Erforderlichenfalls müßten diese Mittel für den Wohnungsbau anderweit im Anleihewege beschafft werden.

Der Preußische Finanzminister und Reichsminister Kerrl sprachen sich für Beibehaltung der gegenwärtigen Anleiheregelung aus.

2. Wie soll ab 1. April 1937 die übrige Regelung der GEST. sein?

Der Reichsminister der Finanzen wies auf die folgenden Möglichkeiten der künftigen Regelung hin:

– a)

Man könne ab 1. April 1937 eine weitere Senkung zwar vornehmen, aber die Senkung auf die höchsten Belastungsstufen, die Spitzen, beschränken. In den niedrigeren Belastungsstufen würde dagegen keine Senkung eintreten. Dadurch ergebe sich eine wesentliche Verminderung der Spannung zwischen den einzelnen Belastungsstufen, die z. Zt. in Preußen zwischen 720% und 225% Zuschlag zur Grundvermögensteuer lägen. Eine solche Regelung bereite den späteren Umbau der GEST. in eine Grundsteuer zweckmäßig vor. Bei einer solchen Senkung, die auch in mehreren Etappen durchgeführt werden könne, halte sich der Ausfall in erträglichen Grenzen, zumal sich durch die Senkung die Ausfälle verminderten und eine Annäherung der Istbeträge an die Sollbeträge stattfände. Wenn dabei die bisher in vielen Ländern zu Lasten des Steueraufkommens gewährten Mieterleichterungen (in Preußen etwa 70 Mill. RM) in Fortfall kämen, so sei zu prüfen, ob die Gemeinden die ihnen hieraus entstehende Belastung tragen könnten¹⁴. Eine Lösung ließe sich vielleicht im Zusammenhang mit dem Syrup-Plan finden.

– b)

Die zweite Möglichkeit sei, es bei der Regelung der Brüning-Verordnung zu belassen. Dann würde eine prozentuale Senkung in allen Belastungsstufen eintreten, damit aber die Umbauforderung nicht gefördert werden.

– c)

Die dritte Möglichkeit sei, die Steuer in den oberen Belastungsstufen zu senken, aber zum Ausgleich in den unteren Belastungsstufen zu erhöhen. Dadurch ergebe sich für die unteren Stufen eine Neubelastung, die sehr unerwünscht sei. Schon der Abbau in den oberen Stufen sei sehr unbequem, da er die Inflationsgewinner begünstige.

Die Erörterung dieser Möglichkeit ergab die übereinstimmende Ansicht,

¹⁴ Für hilfsbedürftige Mieter wurde den Hausbesitzern ein Teil der Hauszinssteuer erlassen. Sollte dies nun entfallen, müßten die Mietnebenkosten steigen und diese Mehrbelastung durch entspr. Erhöhung der kommunalen Fürsorgesätze ausgeglichen werden.

daß ein Ausgleich einer Senkung der GEST. in den oberen Stufen durch Heraufsetzung der Steuer in den unteren Stufen praktisch unmöglich ist; nach einer in Preußen veranstalteten Erhebung entfallen über 80% des Aufkommens auf die beiden höchsten Belastungsstufen¹⁵, daß eine prozentuale Senkung in allen Steuerstufen abzulehnen ist, da sie die künftige Regelung (Umbau in eine Grundsteuer) erschweren würde, daß die einzige Möglichkeit einer Umwandlung in eine Grundsteuer der Abbau der Spitzen ist. In welcher Höhe dieser Abbau vorzunehmen ist, kann noch nicht abschließend beantwortet werden. Hier bleibt zunächst die Regelung des Syrup-Planes abzuwarten, erst dann kann eine Einigung über das Ausmaß des Abbaus der Spitzen erfolgen. Wegen des Syrup-Planes wird der Reichsarbeitsminister in nächster Zeit zu einer Chefbesprechung einladen¹⁶.

c.: Teilniederschrift des Ministerialrats Blümich

II. Gewerbesteuer

1. Bei Erörterung der Grundfragen der Gewerbesteuer bestand Einigkeit darüber, daß die *Länder* auf die Gewerbesteuern verzichten, daß die Gewerbesteuer einschließlich der Berufsteuer also lediglich von den Gemeinden erhoben wird. Dabei werden die Umlagen der Gemeindeverbände allgemein auf das preußische System abzustellen sein.
2. Einigkeit bestand auch über die Aufgliederung der bisher in den Ländern bestehenden Gewerbesteuer in eine *Gewerbesteuer* und eine *Berufsteuer*. Dabei wurde vom PrFinMin der Wunsch ausgesprochen, den Kreis der Berufsteuerpflichtigen über den Kreis der freien Berufe hinaus auszudehnen. Es sollen in die Berufsteuer alle selbständigen Erwerbstätigen einbezogen werden, die den Beruf ganz und überwiegend unter Einsatz der eigenen Arbeitskraft ausüben. Danach wären auch Agenten und Makler der Berufsteuer zu unterwerfen. Das PrFinMin regte auch einen besonderen Berufsteuertarif an; als solcher könnte vielleicht der Tarif der Gewerbesteuer mit einem Abschlag (etwa 25 v. H.) zugrundegelegt werden.
3. Die *Lohnsummensteuer* soll möglichst auf Ausnahmen beschränkt bleiben und sowohl da, wo sie bereits besteht, als auch da, wo sie neu eingeführt werden soll, von einer Genehmigung abhängen. Das PrFinMin wies daraufhin, daß die Erteilung der Genehmigung Aufgabe der gemeindlichen Aufsichtsbehörden sei.

III. Verwaltung und Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer

1. Einigkeit bestand darüber, daß die *Erhebung* der Grundsteuer und der Gewerbesteuer den Gemeinden verbleiben müsse, soweit sie nicht schon jetzt durch die Finanzämter erfolge. Bleibt die Erhebung aber bei den Gemeinden, so ist es nach Ansicht des PrFinMin und des RIn[nen]Min dringend erwünscht, die Billigkeitsmaßnahmen nicht auf die Finanzämter zu übernehmen, sondern bei den Gemeinden zu belassen¹⁷. Den Finanzämtern könne bei der bereits jetzt vorhandenen Arbeitsbelastung diese Aufgabe nicht willkommen sein. Zudem setzten sie sich der Gefahr aus, in Konflikt sowohl mit den Gemeinden als den Steuergläubigern als auch mit den Steuerpflichtigen zu geraten.

¹⁵ 720 bzw. 690% Zuschlag zur Grundvermögensteuer.

¹⁶ Fand am 3. Juni statt: Dok. Nr. 96 Ziff. d. Der Syrup-Plan wurde aber in der geplanten Form nicht eingeführt.

¹⁷ Die Veranlagung der Realsteuern sollte (im Unterschied zu ihrer Erhebung durch die Gemeinden) auf die Reichsfinanzverwaltung, also die Finanzämter übergehen. Die Übernahme auch von Steuerstundungen und -erlassen hatte der PrFM bereits mit Schreiben an den RFM vom 29. 1. 1936 abgelehnt, weil derlei Billigkeitsentscheidungen „einen integrierenden Bestandteil der Erhebung [bildeten]; denn die Stundung bedeutet, daß die veranlagte Steuer zu einem späteren als dem gesetzlichen Fälligkeitszeitpunkt erhoben werden soll, und der Erlaß ist die Bewilligung, daß die veranlagte Steuer ganz oder teilweise nicht erhoben werden soll. Die Entscheidungen über Stundung und Erlaß müssen grundsätzlich dem Steuergläubiger zustehen.“ R 2/57954, Bl. 196–199.

2. Wegen der Übernahme der Verwaltung der *Hauszinssteuer* soll eine Klärung des Tatbestands durch Prüfung an Ort und Stelle voraufgehen, an der sich in erster Linie Min[isterial]Dir[ektor] Dr. Hedding beteiligen wird. Erst danach wird entschieden werden können, ob die Verwaltung übernommen werden soll und ggf. mit welcher Zahl der Angestellten und der Beamten der Katasterämter¹⁸.

Blü[mich] 5/3.

¹⁸ Die Katasterämter führten in Preußen und anderen Ländern die Veranlagung zu den Landessteuern durch. Nachdem die Steuerhoheit der Länder beseitigt war, diese nun auch beiden Realsteuern als Steuergläubiger ausscheiden und das gesamte Veranlagungsgeschäft auf die Finanzämter übergehen sollte, wäre auch die Überleitung des Katasterpersonals auf die Reichsfinanzverwaltung nur folgerichtig gewesen. Dies hätte jedoch die Zerschlagung des techn. Apparats der Katasterverwaltung als Vermessungsbehörde bedeutet. Das Vermessungswesen war aber erst durch das *Gesetz über die Neuordnung des Vermessungswesens* vom 3. 7. 1934 (RGBl. I S. 534) zur Reichsangelegenheit erklärt und dem RIM unterstellt worden. Zur Position des PrFM in dieser Frage s. sein Schreiben an den RFM vom 29. 1. 1936 (o. Anm. 17) sowie seine Denkschrift vom 20. 2. 1936 (o. Anm. 10). – Fortgang s. Dok. Nr. 110.

Zitierhinweis

Nr. 35 Chefbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 25. Februar 1936, 16.30 Uhra. Handschriftliche Aufzeichnung durch Reichsminister Schwerin von Krosigkb. Teilniederschrift des Referats Kühnec. Teilniederschrift des Ministerialrats Blümich in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d035>